

Gesellschaftsvertrag
der
BYTC UG (haftungsbeschränkt)
mit dem Sitz in Stuttgart

§ 1 Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
BYTC UG (haftungsbeschränkt)
2. Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Kommunikation und Beratung für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen. Dazu gehören die Vermittlung und Koordination von Dienstleistern sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.500,00 (in Worten: eintausendfünfhundert Euro).

Auf das Stammkapital werden folgende Geschäftsanteile übernommen:

Von dem Gesellschafter David Glock, geb. am 28.01.2005, wohnhaft in Liststraße 63, 70180 Stuttgart:

750 Geschäftsanteile Nr. 1–750 im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00
(zusammen EUR 750,00).

Von der Gesellschafterin Madeline Beckers, geb. am 06.06.1999, wohnhaft in Lehenstraße 23, 70180 Stuttgart:

750 Geschäftsanteile Nr. 751–1.500 im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00
(zusammen EUR 750,00).

Die Geschäftsanteile sind in Geld zu leisten und vollständig sofort bei Gründung fällig.

§ 4 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.
2. Jedem Geschäftsführer wird Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt, so dass er die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit sich als Vertreter eines Dritten vertreten kann.
3. Die Geschäftsführer bedürfen für folgende Maßnahmen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:
 - a) Alle Rechtsgeschäfte, die einen Einzelwert von EUR 10.000,00 übersteigen;
 - b) Aufnahme von Darlehen und Krediten jeder Art;
 - c) Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern;
 - d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
 - e) Erwerb oder Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
 - f) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Sicherheiten zugunsten Dritter;
 - g) Investitionen in das Anlagevermögen;
 - h) Abschluss von Dauerschuldverhältnissen (Mietverträge, Abonnements, Rahmenverträge und vergleichbare langfristige Verpflichtungen) mit einer monatlichen Verpflichtung von mehr als EUR 500,00 oder einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten.
4. Die Ziffern 1 und 2 gelten für Liquidatoren entsprechend.

§ 6 Wettbewerbsverbot

1. Den Gesellschaftern ist es untersagt, ohne vorherige Befreiung durch Gesellschafterbeschluss für ein mit der Gesellschaft im Wettbewerb stehendes Unternehmen tätig zu sein, ein solches zu betreiben, sich daran zu beteiligen oder es zu fördern.
2. Dasselbe Wettbewerbsverbot gilt entsprechend für die Geschäftsführer der Gesellschaft.
3. Befreiungen vom Wettbewerbsverbot bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 7 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

1. Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen, zu unterzeichnen und den Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen.
2. Die Gesellschafter beschließen jährlich einstimmig über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung. Die Gewinnverwendung erfolgt im Verhältnis der Geschäftsanteile (50 % je Gesellschafter).
3. Die gesetzliche Pflicht zur Rücklage gemäß § 5a Abs. 3 GmbHG (25 % des Jahresüberschusses bis zur Erreichung eines Stammkapitals von EUR 25.000,00) bleibt unberührt. Über darüber hinausgehende freiwillige Rücklagen beschließen die Gesellschafter jährlich per einstimmigem Beschluss.
4. Vorabausschüttungen sind durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss möglich, sofern die Liquidität der Gesellschaft dies zulässt und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind.

§ 8 Gesellschafterversammlung

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich innerhalb von zwei Monaten nach Aufstellung des Jahresabschlusses statt. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind abzuhalten, wenn eine Beschlussfassung erforderlich wird oder dies im Interesse der Gesellschaft liegt.
2. Gesellschafterversammlungen können an jedem beliebigen Ort sowie in digitaler Form (insbesondere per Videokonferenz) stattfinden. Einer gesonderten Zustimmung der Gesellschafter zum Versammlungsort bedarf es nicht.
3. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen. Die Ladung hat schriftlich oder per E-Mail unter Mitteilung von Ort, Zeit und Tagesordnung zu erfolgen.
4. Die Ladungsfrist beträgt für die ordentliche Gesellschafterversammlung eine Woche und für außerordentliche Gesellschafterversammlungen drei Tage. Der Tag der Aufgabe/Versendung und der Tag der Versammlung sind nicht mitzuzählen.
5. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % des Stammkapitals anwesend oder vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig ist, wenn hierauf in der Ladung hingewiesen wurde.
6. Jeder Gesellschafter kann sich durch seinen Ehegatten, einen Mitgesellschafter oder eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete sachkundige Person vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform.

§ 9 Gesellschafterbeschlüsse

1. Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der Einstimmigkeit aller abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt.
2. Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je EUR 1,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.
3. Satzungsänderungen, die Auflösung der Gesellschaft sowie die Aufnahme neuer Gesellschafter bedürfen stets der Einstimmigkeit aller Gesellschafter und der notariellen Beurkundung.

4. Beschlüsse können auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasst werden, insbesondere im Umlaufverfahren schriftlich, per E-Mail, per Telefax oder in kombinierten Verfahren, sofern alle Gesellschafter damit einverstanden sind.
5. Über Gesellschafterbeschlüsse ist ein schriftliches Protokoll zu fertigen und von allen abstimmenden Gesellschaftern zu unterzeichnen. Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf eine Abschrift.
6. Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit der Beschlussfassung angefochten werden.

§ 10 Vereinigung von Geschäftsanteilen

Ist ein Gesellschafter Inhaber mehrerer Geschäftsanteile, auf die die Stammeinlagen in voller Höhe geleistet sind, können diese auf Antrag oder mit Zustimmung des betreffenden Gesellschafters durch Gesellschafterbeschluss miteinander vereinigt werden.

§ 11 Verfügung über Geschäftsanteile

1. Zur Veräußerung oder Belastung von Geschäftsanteilen oder von Teilen eines Geschäftsanteils ist die Genehmigung der Gesellschaft erforderlich. Die Genehmigung darf nur nach einstimmigem Beschluss aller übrigen Gesellschafter erteilt werden.
2. Die Abtretung von Ansprüchen eines Gesellschafters gegen die Gesellschaft bedarf ebenfalls der Genehmigung der Gesellschaft.
3. Die Gesellschafter haben ein gegenseitiges Vorkaufsrecht bei jeder beabsichtigten Veräußerung von Geschäftsanteilen an Dritte. Das Vorkaufsrecht ist innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Mitteilung der Veräußerungsabsicht (unter Angabe des Kaufpreises und der Bedingungen) auszuüben.
4. Der Kaufpreis bei Ausübung des Vorkaufsrechts oder bei Abtretung an Dritte wird durch freie Einigung zwischen den beteiligten Gesellschaftern festgelegt. Kommt keine Einigung zustande, wird der Wert durch einen von beiden Gesellschaftern gemeinsam benannten unabhängigen Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer) verbindlich festgestellt. Die Kosten des Sachverständigen tragen beide Parteien je zur Hälfte.

§ 12 Ausscheiden von Gesellschaftern

1. Jeder Gesellschafter kann durch ordentliche Kündigung aus der Gesellschaft ausscheiden. Die Kündigung ist mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft und den Mitgesellschafter zu erklären.
2. Im Falle des Ausscheidens wird der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters nach Wahl der verbleibenden Gesellschafter entweder eingezogen oder an den verbleibenden Gesellschafter oder einen von der Gesellschaft benannten Dritten abgetreten.
3. Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung. Grundlage ist der Verkehrswert des Geschäftsanteils zum Zeitpunkt des Ausscheidens, wie er durch

freie Einigung festgelegt wird. Kommt keine Einigung zustande, wird der Wert durch einen unabhängigen Sachverständigen gemäß § 11 Abs. 4 festgestellt.

4. Die Abfindung ist als Einmalzahlung innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheidensdatum zur Zahlung fällig.

5. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 12a Erbfolge

1. Wird ein Gesellschafter nicht ausschließlich von anderen Gesellschaftern, seinem Ehegatten oder seinen Abkömmlingen beerbt, kann der Geschäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters gegen Abfindung (§ 12 Abs. 3) eingezogen werden.

2. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft verlangen, dass der Anteil ganz oder geteilt an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen von der Gesellschaft benannten Dritten abgetreten wird.

3. Das Recht zur Einziehung oder Übernahme ist innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis vom Erbfall schriftlich gegenüber den Erben geltend zu machen.

§ 13 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

§ 14 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand (Kosten der Beurkundung, der Eintragung im Handelsregister sowie sonstige Rechts- und Steuerberatungskosten) bis zum Betrag von EUR 2.500,00.

Stuttgart, den _____

David Glock

Gesellschafter / Geschäftsführer

Madeline Beckers

Gesellschafterin / Geschäftsführerin